

통 보

1. 제 목 : 동일 업체 수의계약에 관한 사항
2. 관계기관 : 가나마마병원
3. 내 용

가. 업무개요

가나마마병원에는 ㉠㉡식장에서는 화원 제단 장식 제작 시 필요한 ‘친수성 원예용 발포제(Wet floral foam)’(이하 오아시스)를 매년 연간 단가 계약으로 체결하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」제7조(계약의 방법)에서는 계약체결의 기본 원칙을 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고, 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있으며,

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제10조의4(소액수의계약 절차 등의 준용)에 따르면 추정가격이 2천만원 미만인 계약에 대하여 수의계약을 체결함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 소액수의계약 체결 절차를 준용할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러 기획재정부 계약제도과-1591(‘11.12.29)의 유권해석에서는 기존에 수의 계약에 의하던 것을 경쟁입찰로 변경하더라도 법령의 위반이나 기존 계약상대자의 권리를 침해한다고 볼 수 없다고 정하고 있습니다.

더욱이 공단은 공공기관으로서 공단 「계약사무규정」, 「국가계약법」에 따라 계약 업무를 함에 있어 다양한 업체의 참여를 유도하여, 계약의 공정성 및 투명성을 유지해야 하며, 이를 통해 계약 가격의 합리성과 품질을 높일 필요가 있습니다.

따라서 공단은 공공기관으로서 관계 법령에 따라 계약 업무를 함에 있어 다양한 업체의 참여를 유도하여야 하며, 연간 정기적으로 구매·제작이 이루어지는 물품계약의 경우 계약의 목적·성질 등을 고려하여 경쟁입찰방식 또는 수의계약 방식을 검토하여 적절한 계약 방법으로 해야 하고, 기존 수의계약에 의하던 것도 물품 구매 상황에 따라 경쟁의 방법으로 변경하는 등 계약의 공정성 및 투명성을 유지하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 가나마바병원 t u식장 연간 오아시스 구매 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 t u식장 직영 운영을 시작한 '18년부터 지속하여 '24년 계약에 이르기까지 #년간 동일 업체와 지속적으로 수의계약을 하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] t u식장 친수성 원예용 발포제(오아시스) 연간 구매 현황

(단위 : 천원)

특히 t u식장에서 사용되고 있는 '오아시스'는 한국 K 오아시스(주)에서 제조하는 화훼관련 자재로, 계약상대자인 'L프라자'는 해당 제품을 구입·유통하는 다수의 화훼 농장 중 한 곳으로, 독점적 지위나 특수한 판매 권리가 있는 것이 아님에도 장기간에 걸쳐 비교 견적 검토, 소액수의계약 절차 준용 등 경쟁의 방법 없이 단일 견적으로 수의계약을 하고 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

간대마마병원에서는 국가계약법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 따라 추정가격이 2천만원 이하인 경우 1인으로부터 받은 견적서에 의하여 수의계약을 체결할 수 있으며,

소액수의 견적공고 진행 시 참여업체들의 무분별한 투찰로 계약 체결에 어려움을 겪는 경우가 다수 있어, 법적으로 수의계약이 가능한 계약 건에 대해 계약 부서의 판단으로 경쟁을 붙이는 것은 비효율적이며 납품, 품질 유지, 관련 업무 수행 등의 실무적 부담을 의뢰부서에 줄 수 있다고 하였습니다.

그러나 1인 수의계약이 가능한 계약의 경우라 하더라도 경쟁이 가능한 품목에 대하여 연간 지속적으로 동일 업체와 단일 견적으로 수의 계약을 하는 것은 공공기관으로서 다양한 업체의 참여를 유도하여 계약의 공정성 및 투명성을 유지해야 하는 의무에 대한 위반일 수 있으며, 일반 사기업과 달리 효율성의 기준으로만 계약업무를 추진할 수 없는 것과 그 궤를 같이 할 것입니다.

이러한 사항과 관련하여 지자체·공공기관 계약부서에서는 다양한 업체의 참여 기회를 확보하고 계약의 공정성 및 투명성을 확보하기 위하여 동일 업체와의 지속 계약을 지양하고, 연간 수의계약 총량제 등 제도를 도입하여 수의계약을 최소한으로 하는 계약 정책들을 도입·추진하고 있습니다.

5. 조치할 사항

○ 간대마마병원장은

- 연간 정기적으로 동일 업체와 수의계약으로 구매하는 물품계약의 경우 계약의 목적·성질 등을 고려하여 비교 견적 검토, 소액수의계약 절차 준용 등 경쟁의 방법을 검토하여 계약의 공정성 및 투명성을 확보할 수 있도록 업무를 추진하시기 바랍니다. (통보)